

종합감사 결과보고서

[○○지사 산하 3개 관리소]

2025. 10.

감 사 실

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

관리소의 임대·주택관리에 대한 주요 기본업무의 수행실태 점검을 통하여 업무 취약분야 개선과 부정행위 및 사고 예방을 도모하고, 수범사례를 적극 발굴하여 포상 및 전파함으로써 열심히 일하는 건전한 조직문화를 조성하고자 함

2. 감사대상 : ○○지사 산하 ㉠㉠㉠㉠ 등 3개 관리소

부서명	주택유형	세대수	직전감사 년월	부서장
㉠㉠㉠㉠	○○○	620	2022. 12.	AAA
㉡㉡㉡㉡	○○○	420	2022. 12.	BBB
㉢㉢㉢㉢	○○○	207	2022. 12.	CCC

3. 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2025. 8. 19. ~ 8. 22.
- 감사인원 : 차장 외 1명

4. 감사중점

- 예비입주자 모집 등 공급업무, 임대조건 적용 및 임대조건 신고, 입주자격 심사(주택, 소득, 자산, 중복입주), 거주자 실태조사 등 임대관리업무 실태
- 관리비 집행 및 정산, 사업자 선정 및 대금지급, 잡수입 사용의 적정여부 및 적격증빙 수취, 관리규약 개정 및 절차준수 여부, 지원금 관리업무, 차량 관리 업무, 공기구 비품 관리 업무 등 주택관리업무 실태

II. 감사결과

일련 번호	1	[통보(시정완료)] 사항
----------	---	-----------------

제 목 : 입주자격(주택) 검증 업무

소 속 : ㉔㉔㉔㉔

내 용 :

「주택공급에 관한 규칙」 제4조, 「공공주택특별법」 제25조에 따르면 공공임대주택의 입주자격 충족 및 계속거주를 위해서는 ‘무주택 세대구성원’을 유지하여야 하며, 주택소유 여부 판정기준은 「주택공급에 관한 규칙」 제53조(주택소유 여부 판정기준) 및 공공임대주택 임대운영실무 95p~126p의 법령, 법원 판결 및 유권해석 등에 따르고, 전산검색 결과 LH-WISE 시스템에 표기되는 ‘양도일’은 양도소득세 부과 기준일, ‘취득일’은 재산세 납세자 지정일, ‘건축물대장상 현 소유자’는 건축물대장상의 소유 이력의 전산정보를 기준으로 조회된다.

그리고 무주택 판단 업무의 지속적인 오류로 주거복지실-1363(2020.05.15.)호 및 동-2636(2020.09.28.)호 「무주택 자격심사 업무 철저 안내(정정), 다른 주택 건설지역 이주에 대한 해석」에 의하면 소명대상 주택의 공부상 소유주와 임차인과의 관계, 상속으로 인한 취득여부, 재산세 납세자 지정사유, 지자체 무허가 건물 회신 자료(건축물대장 또는 등기부등본이 존재하지 않는), 공적, 행정오류 등을 종합적으로 판단하여 무주택 소명처리 하여야 한다. [표 1] 참조

또한 상속물건과 관련해서는 지방세법 제107조(납세의무자) 제2항 제2호 상속이 개시된 재산으로서 상속등기가 이행되지 아니하고 사실상의 소유자를 신고하지 아니하였을 때 행정안전부령으로 정하는 주된 상속권자¹⁾에게 재산세 납부할 의무가 있으며, 민법 제997조(상속개시의 원인) 상속은 사망으로 인하여 개시되며, 민법 제187조(등기를 요하지 아니하는 부동산물 취득권) 상속에 의한 부동산 물권

1) 「민법」상 상속지분이 가장 높은 사람으로 하되, 상속지분이 가장 높은사람이 두명 이상이면 그 중 나이가 가장 많은 사람으로 한다.

취득은 등기를 요하지 않으나 등기하지 아니하면 이를 처분하지 못하므로 본인의사와 관계없이 피상속인의 주택을 취득하게 된다.

다만, 상속으로 취득한 주택의 공부가 존재하지 않는 경우 재산세 납세자 변경을 통해 무주택 소명이 가능하다.

㉞㉞㉞㉞ 관리는 2024. 12. 4. 정기 주택소유 검색을 요청한 2**동 4**호 (계약자 **분)의 주택소유 전산검색 결과, 해당 주택은 2015. 3. 25. 계약자가 상속으로 취득한 주택으로 건축물관리대장 및 등기사항전부증명서가 부존재할 경우에는 재산세 납세자 변경을 통해 무주택 소명 처리가 가능함에도 이를 확인하지 않고 2024. 12. 27. 건축물관리대장 및 등기사항전부증명서 부존재와 지방세 세목별 과세증명서의 소액징수 면제를 사유로 무주택으로 기소명 처리하였다.

[표] 참조

다만, 감사일 현재 재산세(주택) 과세대장 확인 결과 2025. 8. 14.자로 재산세 납세자가 **분에서 **나로 변경된 사실이 확인되어 시정완료 되었다.

수감기관 의견

㉞㉞㉞㉞ 관리는 입주자격(주택) 검증 업무 관련 감사 결과를 수용하면서 추후 동일 사례가 발생하지 않도록 관련 법령 및 지침 등을 교육하는 등 최선을 다하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

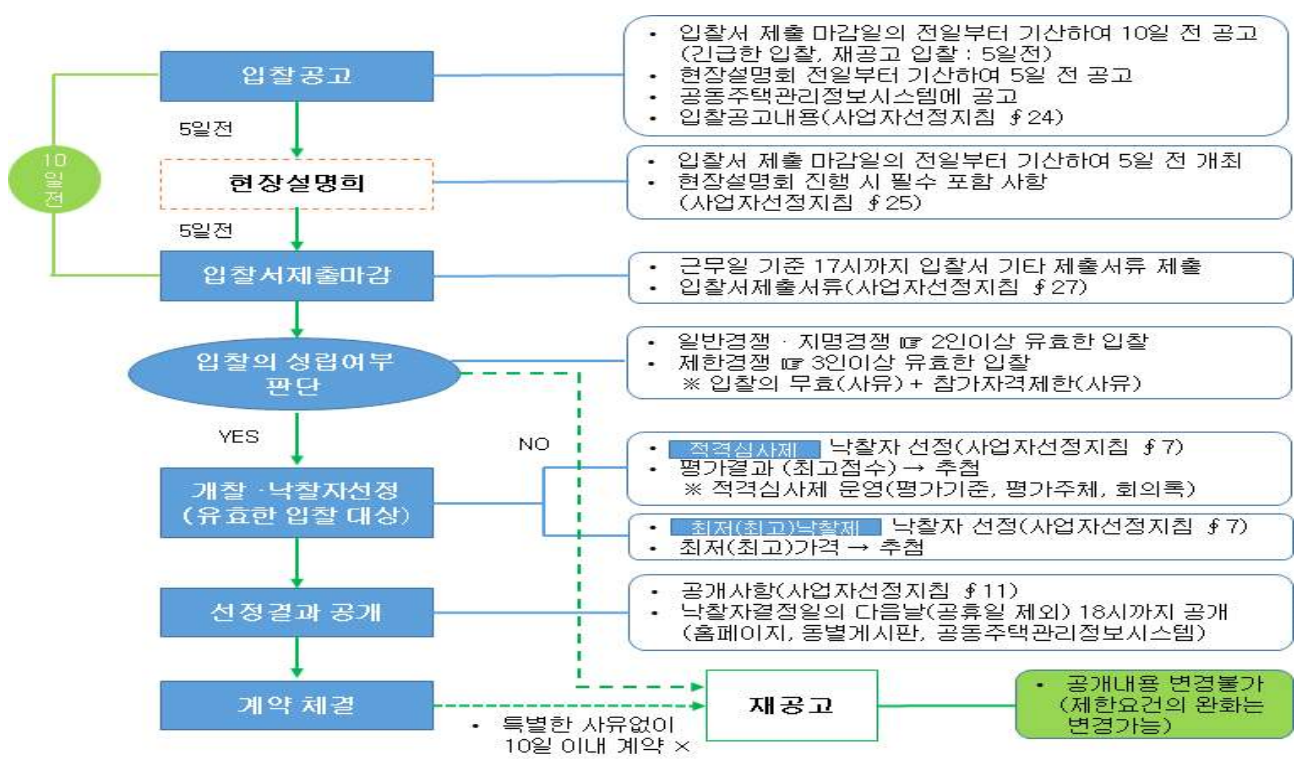
㉞㉞㉞㉞ 관리는 주택소유 전산검색 소명 업무 시 주거복지실 「무주택 자격 심사 업무 철저 안내」 등 법령과 지침에 따라 소명처리가 될 수 있도록 업무에 철저를 기하기 바랍니다. 【통보(시정완료)】

제 목 : 용역 등 사업자 선정 업무(경쟁입찰)
 소 속 : ㉠㉠㉠㉠
 내 용 :

공동주택 관리주체는 관리비등의 집행을 위한 사업자를 선정할 경우 「공동주택관리법 시행령」 제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정) 및 국토교통부 고시²⁾ 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」을 따라야 하며, 사업자 선정지침 개정 내용 및 관련업무 매뉴얼을 매년 공문³⁾으로 시행하고 있다.

경쟁입찰에 의한 사업자 선정 시 [그림]과 같이 사업자 선정 업무를 처리하여야 한다.

[그림] 경쟁입찰에 의한 사업자선정 절차 흐름도



2) 국토교통부 고시 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제2024-196호(2024.04.11.), 제2023-341호 (2023.06.22.) 등

3) 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정 및 관련 업무 매뉴얼 안내 주택관리실-663호 (2024.04.23.), 주거복지실-2192호(2023.07.24.) 등

그리고 「주택관리업자 및 사업자선정지침」 제7조(낙찰의 방법) ① 낙찰의 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 적격심사제: [별표 5], [별표 6]의 평가기준에 따라 최고점을 받은 자를 낙찰자로 선정하는 방식
2. 최저낙찰제: 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 선정하는 방식
3. 최고낙찰제: 최고가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 선정하는 방식

주거복지실-455(2024.4.23.)호 「주택관리업자 및 사업자 선정지침 일부개정 및 관련업무 매뉴얼 안내」에 따라 사업자 선정을 위한 적격 심사를 위한 세부 기준 ‘평가항목별 세부 배점기준’에 행정처분 확인서와 기업신용평가등급 확인서 발급기준은 다음과 같다.

- 해당 법령에 따른 처분권자가 발급(위탁발급 포함)한 입찰공고일전일 기준 최근 1년간* 행정처분 건수를 말한다.
 - * 예) 2020.11.12. 공고 시 1년간 이란? 19.11.12.~20.11.11.까지를 말함
- 행정처분은 해당 법령의 규정에 따른 행정처분을 의미하며, 행정처분 대상이 아닌 사업자는 확인서 제출 제외(발주처는 해당 지자체에 행정처분 여부 확인)이 경우 평점은 만점으로 한다.
- 행정처분 확인서는 적격하게 제출된 확인서만 유효로 처리한다. 입찰공고일 전일 전에 발급받은 확인서로 제출한 경우 등 적격하게 제출되지 않은 경우에는 입찰을 무효로 처리한다.
- 기업신용평가 등급확인서는 입찰공고일 이전 가장 최근에 평가한 것으로서 유효 기간 이내의 것으로 한정한다.(다만, 입찰공고일 익일 이후 평가한 확인서를 제출하는 경우, 유효기간이 경과한 확인서를 제출하는 경우, 확인서를 제출하지 않는 경우 등 적격하게 제출하지 않은 경우에는 “0” 점으로 처리)
- 업무실적은 ‘완료실적’을 의미하며, ‘계약 체결 후 착수 전’이나 ‘진행 중’인 실적은 완료 실적에 포함되지 않는다.

- 업무실적 증명서는 입찰공고일 현재 해당용역 등의 용역이행실적 증명서, 원본이 확인된 계약서, 세금계산서, 거래명세서 등을 의미하며, 업무실적이 없거나 유효한 증명서를 제출하지 않은 경우에는 “0” 점 처리한다.
- 업무실적 증명 확인서류 제출에 관하여는 발주처에서 결정할 사항이며, 상기 명시한 서류를 조합하여 인정할 수도 있다.
- 업무실적 확인은 용역이행실적 증명서와 세금계산서(또는 원본이 확인된 계약서 등)를 제출받아 확인할 수 있다.

선정지침 제13조(적격심사제 운영) 발췌

제13조(적격심사제 운영) ① 적격심사제로 주택관리업자 및 사업자를 선정하는 경우에는 평가주체를 다음 각 호와 같이 구성한다.

1~2호 “생략”

② 제1항에 따라 구성된 평가주체 중 5인 이상이 적격심사 평가에 참여한 경우에 한하여 평가결과를 유효한 것으로 인정하고, 적격심사 평가 시 입주자대표회의의 구성원(평가위원으로 선정되지 못한 구성원인 경우), 해당 공동주택의 입주민(참관하고자 하는 입주민의 범위와 절차 등은 관리규약으로 정하여야 한다.)은 참관할 수 있다.

■ 경쟁입찰 절차(선정결과 공개, 입찰 서류 등)

○ 경쟁입찰에 의한 사업자 선정 시 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제13조(적격심사제 운영)제2항에 따르면 적격심사제로 사업자를 선정하는 경우 5인 이상이 적격심사 평가에 참여한 경우에 한하여 평가 결과를 유효한 것으로 인정하도록 규정하고 있다.

그러나 ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 2023년, 2024년 전기안전관리대행 및 2023년 승강기 유지관리 용역에 대해 일반경쟁 적격심사제로 입찰을 진행하면서 적격심사 평가위원을 5인이상으로 구성하지 않고 3인만으로 평가를 진행하였다.

또한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」[별표 3] ‘입찰의 무효’ 제4호에 따르면 입찰보증금의 납부일시까지 정해진 입찰보증금을 납부하지 아니하고 입찰에 참여한 경우에는 해당 업체의 입찰을 무효로 처리하여야 하나, 2023년

승강기 유지관리 용역 입찰 시 입찰보증금(입찰보증보험증권)을 제출하지 않은 (주)***승강기에 대해 무효처리 없이 적격심사를 진행하였다.

수감기관 의견

㉠㉠㉠㉠ 관리소는 사업자 선정 지침 업무와 관련하여 감사 결과를 수용하며, 재발 방지에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠ 관리소는 향후 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 사업자선정 결과 공개 업무에 철저를 기하기 바랍니다. 【통보】

제 목 : 용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)

소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢

내 용 :

공동주택 관리주체는 관리비등의 집행을 위한 사업자를 선정할 경우 「공동주택관리법 시행령」 제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정) 및 국토교통부 고시⁴⁾「주택관리업자 및 사업자 선정지침」을 따라야 하며, 사업자 선정지침 개정 내용 및 관련업무 매뉴얼을 매년 공문⁵⁾으로 시행하고 있다.

따라서 사업자 선정 시「주택관리업자 및 사업자 선정지침(이하 ‘선정지침’이라 한다)」 제4조(입찰의 방법) 제1항에 따라 “경쟁입찰”이 원칙이고, 제3항에 따라 [별표 2]에 해당하는 경우 수의계약을 할 수 있으며, 수의계약 시 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼」에 따라 사업자선정 업무를 처리하여야 한다. 선정지침 [별표 2]의 제6호·제7호에 해당하는 수의계약 업무 절차는 [그림 1], 선정지침 [별표 2]의 제9호에 해당하는 수의계약 업무 절차는 [그림 2]와 같다.

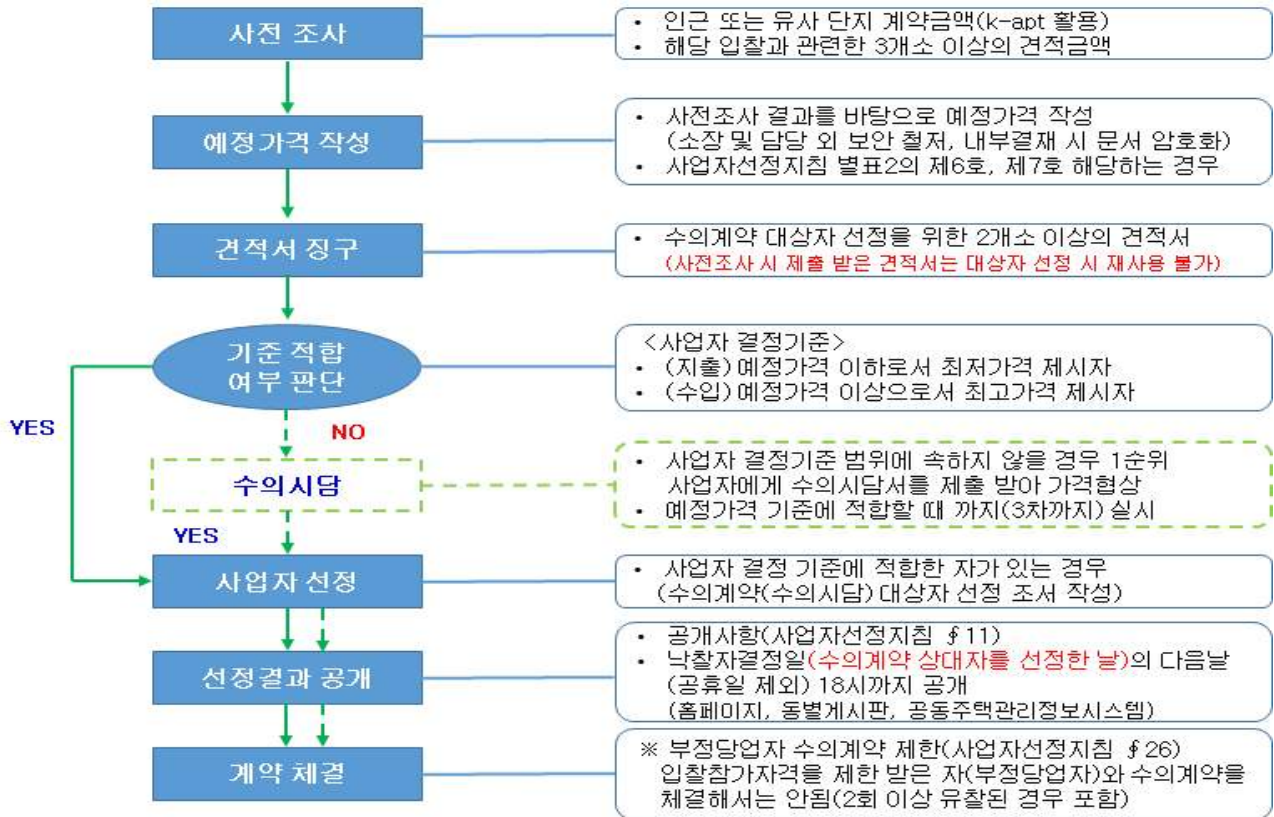
[별표 2] (지침 제4조제3항 관련) “수의계약의 대상” 발췌

6. 공사 및 용역 등의 금액이 500만원(부가가치세를 제외한 금액을 말한다) 이하인 경우로서, 2인 이상의 견적서를 받은 경우. 다만, 이 경우 동일한 목적을 달성하기 위한 공사 및 용역 등을 시기나 물량으로 나누어 계약할 수 없다.
7. 일반경쟁입찰 또는 제한경쟁입찰이 2회 이상 유찰된 경우. 다만, 이 경우에는 최초로 입찰에 부친 내용을 변경할 수 없다.
9. 계약기간이 만료되는 기존 사업자([별표7]의 사업자로서 공사 사업자는 제외한다)의 사업수행실적을 관리규약에서 정하는 절차에 따라 평가하여 다시 계약이 필요하다고 영 제14조제1항에 따른 방법으로 입주자대표회의에서 의결(임대주택의 경우 임대사업자가 임차인대표회의와 협의)한 경우

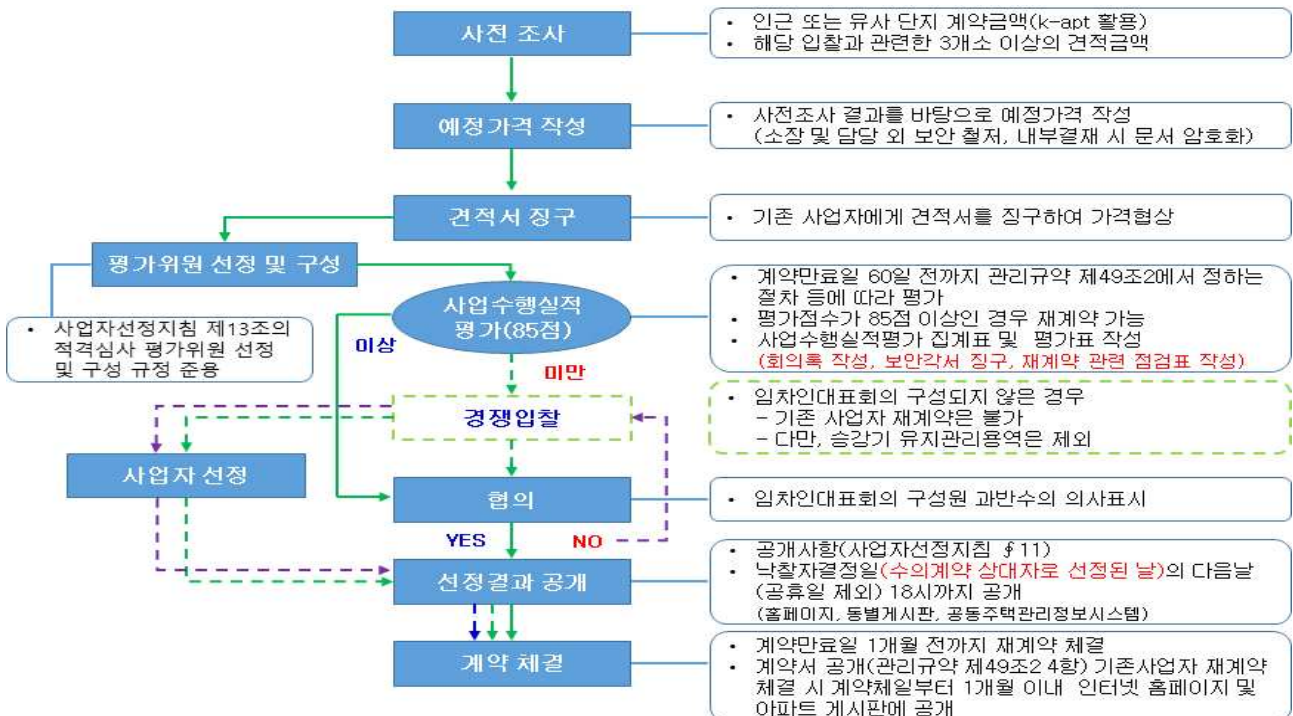
4) 국토교통부 고시「주택관리업자 및 사업자 선정지침」제2024-196호(2024.04.11.), 제2023-341호(2023.06.22.) 등

5) 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정 및 관련 업무 매뉴얼 안내 주택관리실-663호(2024.04.23.), 주거복지실-2192호(2023.07.24.) 등

[그림 1] 수의계약 절차 흐름도(사업자 선정지침 [별표 2]의 제6호·제7호 관련)



[그림 2] 기존사업자 재계약 절차 흐름도(사업자 선정지침 [별표 2]의 제9호 관련)



국토교통부에서 고시한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」과 주택관리실에서 안내한 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼」에 따른 업무절차 및 수감 업무 수행 실태는 다음과 같다.

■ 예정가격 작성, 견적서 징구, 사업자 결정(기준 적합여부 판단)

- 계약체결 전에 계약 금액의 결정 기준으로 삼기 위해 미리 작성·비치해야 하는 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격 총액에 대해 결정하여 예정가격 조서를 작성하며, 예정가격 전자문서(내부결재) 시행 시 예정가격 조서를 첨부하고 문서는 암호화(비공개, 열람등급 1등급)하여야 한다.

- [그림1]의 수의계약은 2인 이상의 견적서를 받아 지출(관리비)인 경우 예정가격 이하로서 최저가격 제시자, 수입(잡수입)인 경우 예정가격 이상으로서 최고가격 제시자를 사업자로 선정해야 한다.

- 기존사업자 재계약 시 ‘견적서를 받아 가격을 협상한 후 결정된 가격에 대한 점수를 포함하여 사업수행실적을 평가’해야 하고, 평가위원은 관리소장과 관리소장이 선정한 임차인 4명 이상(임차인대표회의의 임차인 1명이상)으로 구성하여 보안 각서를 제출받아야 하고 사업수행실적 평가 시 회의록을 작성·보관 해야 한다.

또한 평가 시점의 자격 유지 여부를 확인하기 위하여 법인등기부등본 등의 서류를 제출받아야 하며 사업수행실적 평가는 계약만료일 60일 전까지 실시하여야 하고 임차인대표회의가 구성된 단지는 임차인대표회의와 협의하여 문서(회의록) 통보받은 날을 사업자 선정일로 한다.

- ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 수의계약을 체결하였는데 2023년 폐의류수거 계약은 예정가격 및 수의계약(대상자) 선정조서를 작성하지 않았다.

그리고 2025년 승강기 유지관리 등 2건의 계약은 기존사업자 재계약 시 사업수행실적 평가 시 자격유지확인(면허 등)에 필요한 서류를 제출받지 않았고 사업수행실적 평가 회의록을 작성하지 않았다.

○ ○○○○ 관리소는 수의계약을 체결하였는데 2023년 전기안전관리대행 등 4건의 계약은 예정가격 전자문서를 암호화(비공개, 열람등급 1등급)하지 않았다.

■ 사업자 선정결과 공개

• 수의계약을 할 경우 선정지침 제11조(선정결과 공개)에 따라 수의계약 상대자를 선정한 경우 선정일⁶⁾의 다음날⁷⁾ 18시까지 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지⁸⁾ 및 동별게시판(통로별 게시판 포함), 공동주택관리정보시스템에 공개하여야 한다.

• 기존사업자와 재계약을 체결한 경우 LH「임대주택 표준관리규약」제49조의2(기존사업자 재계약)제4항에 따라 계약 체결일부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트 인터넷 홈페이지 및 게시판에 공개⁹⁾하여야 한다.

○ ○○○○ 관리소는 기존사업자 재계약인 2025년 승강기 유지관리 등 2건의 계약은 계약서를 공개하지 않았다.

○ ○○○○ 관리소는 2024년 승강기 유지관리 계약 등 3건의 계약은 사업자 선정 결과를 지연(K-apt 3건, 홈페이지 3건, 동별 게시판 2건) 공개하였고 기존사업자 재계약인 2023년 전기안전관리대행 계약은 계약서를 공개하지 않았다.

○ ○○○○ 관리소는 2023년 전기안전관리대행 등 3건의 계약은 사업자 선정 결과를 지연(K-apt 3건, 홈페이지 3건, 동별 게시판 3건) 공개하였다.

6) 기존사업자 재계약은 임차인대표회의와 협의하여 선정된 날(회의록을 통보받은 날)

7) 토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일·대체공휴일을 제외한 날

8) 인터넷 홈페이지가 없는 경우 유사한 기능의 웹사이트 또는 관리사무소의 게시판

9) 공공임대주택은 공동주택관리법 제28조(계약서의 공개) 규정을 적용받지는 않으나, 표준관리 규약 개정(2022.05.17.)에 따라 계약서를 공개

■ 수의계약 체결 시 받아야 할 서류

- 수의계약 체결할 경우 선정지침 제26조(참가자격의 제한) 확인 및 청렴계약 이행 서약 등을 확인하기 위하여 [표 1]의 서류를 받아야 한다.

[표 1] 수의계약체결 시 받아야 할 서류

징구할 서류		조회기간	비고
사업자등록증	사본		제27조제3호
법인인 경우 법인등기사항증명서	원본		제27조제4호
사업종류별로 해당 법령에 따른 면허 및 등록 등이 필요한 경우 면허증, 등록증 또는 이와 유사한 증명서	사본		지침 제26조제1항 제1호 확인
행정처분확인서(영업정지 확인)	사본	대상자 선정일 기준 1년	제2호 확인
국세 및 지방세 납세증명서	원본		제3호 확인
법 위반사실 확인서(입찰담합 확인)	사본	대상자 선정일 기준 6개월	제6호 확인
청렴계약 이행서약서	원본		청렴, 반부패
수의계약 체결 제한 여부 확인서	원본		청렴, 반부패
인권보호서약서	원본		청렴, 반부패

○ ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 수의계약 체결 시 확인 서류 가운데 2023년 폐의류 수거 계약은 ‘청렴계약 이행서약서 및 인권보호서약서’와 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 제출 받지 않았다.

○ ㉡㉡㉡㉡ 관리소는 수의계약 체결 시 확인서류 가운데 2024년 폐의류 수거 계약은 ‘법 위반사실 확인서’를 제출 받지 않았다.

○ ㉢㉢㉢㉢ 관리소는 수의계약 체결 시 확인서류 가운데 2025년 전기안전관리 대행 계약은 ‘지방세 납세증명서’를 제출 받지 않았다.

수감기관 의견

㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢ 관리소는 용역 등 사업자 선정 업무와 관련하여 감사 결과를 수용하며, 재발 방지에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢ 관리소는 향후 용역 등 사업자 선정 업무 시 매년 시행되는 주택관리실의「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」, 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과「주택관리업자 및 사업자 선정지침」등에 따라 업무를 처리하시기 바라며, 특히 사업자 선정 결과 공개를 준수하지 않을 경우 과태료¹⁰⁾ 대상이 되니 업무에 철저를 기하기 바랍니다. 【통보】

10) 「공동주택관리법」 제102조(과태료)제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. (제102조제3항제2호: 제7조제1항 또는 제25조를 위반하여 주택관리업자 또는 사업자를 선정한 자)